P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPAN HIDAYAT ANAK DARI MENDIANG JAHAL**;
2. Tempat lahir : Dumaring;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa Sari Rt. 004 Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;
6. Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 29 November 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Daud Yusup, S.H, dkk dari POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT. 07 Blok B No. 57 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 11 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 30 Oktober 2025 jo. Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 11 November 2025 jo. Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 18 November 2025 jo. 250/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 15 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Hidayat Anak dari Mendiang Jahal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
   a. 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua delapan) Gram; **(telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan)**
   b. 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram; **(telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan)**
   c. 1 (satu) poket kecil kosong
   d. 2 (dua) klip plastic berukuran besar
   e. 1 (satu) klip plastic berukuran sedang
   f. 1 (satu) buah timbangan
   g. 1 (satu) buah gunting

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. 1 (satu) tas slempang merk BLASTED berwarna biru tua.

(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

i. Uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

j. 1 (satu) Handphone Merk Infinix berwarna biru.

(Agar dirampas untuk Negara)

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan tentang lamanya tuntutan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif mulai dari penyidikan di kepolisian sampai proses persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengaku terus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
3. Bahwa Terdakwa akan mengubah perilakunya dalam pergaulan di masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana yang lainnya.
5. Bahwa Rutan kelas II B Tanjung Redeb telah melebihi kapasitas /sudah over kapasitas sehingga apabila Terdakwa maupun Rutan kelas II B Tanjung Redeb itu sendiri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-115/Berau/Enz.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nopan Hidayat Anak dari Mendiang Jahal pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat dijalan Singa Sari RT.004,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisana, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 berawal ketika terdakwa berada disabungan ayam yang berlokasi di Kecamatan Batu Putih, terdakwa bertemu dan mengenal seseorang yang bernama Sdr. Karim (DPO Nomor DPO/01/VII/2025/Reskrim tanggal 18 Juli 2025), pada saat itu Sdr. Karim mengajak Terdakwa untuk pergi berkunjung kerumahnya dan saat itu pertama kali Sdr. Karim menawarkan dan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual yang berlangsung sampai dengan bulan Juni 2025;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 ketika terdakwa menerima chat whatsapp dari Sdr. Karim yang menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kemudian setelah dilakukan tawar menawar harga terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar 25 (dua puluh lima) gram dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta ribu rupiah) secara tunai sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Karim dan apabila Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual maka akan dilunasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali yaitu orang suruhan dari Sdr. Karim untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Singa Sari RT.004, Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau bersama dengan saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu terdakwa meminta agar saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy membantu untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Gram kepada saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy untuk dijual kepada pembeli selanjutnya saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembeli dan tidak berselang lama saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WITA saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy meminta izin kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli namun saat saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Talisayan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atas pengembangan dari penangkapan saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy anggota kepolisian Polsek Talisayan yaitu saksi Rendy Putra Pratama Bin Isnaini, Saksi Rion Fajar Kurniawan anak dari Yaqub Boro, saksi Riswan Ardiansyah Bin Julkipli, dan saksi Ade Dwi Sanjaya Bin Muhammad Kholiq mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 08 Kampung Dumaring yakni saksi Ardi Wijaya Bin Basir dan saksi Rosida Binti (Alm) Zaenal Abidin, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti, sebagai berikut:
  - 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) Gram;
  - 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
  - Uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) poket kecil kosong;
  - 2 (dua) klip plastic berukuran besar;
  - 1 (satu) klip plastic berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah timbangan; dan
  - 1 (satu) buah gunting.

  Barang-barang tersebut ditemukan didalam tas slempang merk BLASTED berwarna biru tua yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa serta 1 (satu) Handphone Merk Infinix berwarna biru ditemukan di atas kasur terdakwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika yaitu 1 (Satu) Gramnya mendapat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jual untuk poket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy sebanyak Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu pada setiap penjualan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No.: LHU.100.K.05.16.25.0186 tanggal 08 September 2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Berau Nomor: R/61/XI/KES.3/2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Redeb Nomor: 064/11007.00/2025 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Heri Wibawa terhadap 8 (delapan) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan sabu yang disita dari Terdakwa Nopan Hidayat anak dari (Alm) Jahal dengan jumlah berat bersih 6,19 (enam koma sembilan belas) Gram:
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamin tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nopan Hidayat Anak dari Mendiang Jahal pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat dijalan Singa Sari RT.004, Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisana, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 berawal ketika terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Karim (DPO Nomor DPO/01/VII/2025/Reskrim tanggal 18 Juli 2025) kemudian terdakwa melakukan transaksi narkotika sebesar 25 (dua puluh lima) gram dan terdakwa membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali yaitu orang suruhan dari Sdr. Karim untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Singa Sari RT.004, Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau bersama dengan saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu terdakwa meminta agar saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy membantu untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Gram kepada saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy untuk dijual kepada pembeli selanjutnya saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan tidak berselang lama saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WITA saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy meminta izin kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli namun saat saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Talisayan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atas pengembangan dari penangkapan saksi Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy anggota kepolisian Polsek Talisayan yaitu saksi Rendy Putra Pratama Bin Isnaini, Saksi Rion Fajar Kurniawan anak dari Yaqub Boro, saksi Riswan Ardiansyah Bin Julkipli, dan saksi Ade Dwi Sanjaya Bin Muhammad Kholiq mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 08 Kampung Dumaring yakni saksi Ardi Wijaya Bin Basir dan saksi Rosida Binti (Alm) Zaenal Abidin, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti, sebagai berikut:

- 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) Gram;
- 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- Uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket kecil kosong;
- 2 (dua) klip plastic berukuran besar;
- 1 (satu) klip plastic berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan; dan
- 1 (satu) buah gunting.

- Barang-barang tersebut ditemukan didalam tas slempang merk BLASTED berwarna biru tua yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa serta 1 (satu) Handphone Merk Infinix berwarna biru ditemukan di atas kasur terdakwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No.: LHU.100.K.05.16.25.0186 tanggal 08 September 2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

  Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Berau Nomor: R/61/XI/KES.3/2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Redeb Nomor: 064/11007.00/2025 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Heri Wibawa terhadap 8 (delapan) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan sabu yang disita dari Terdakwa Nopan Hidayat anak dari (Alm) Jahal dengan jumlah berat bersih 6,19 (enam koma sembilan belas) Gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut tanpa izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendy Putra Pratama bin Isnaini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Talisayan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana narkotika dalam perkara ini;
   - Bahwa pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama anggota Polsek Talisayan sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Talisayan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi mengetahui lokasi kejadian berada di Jalan Tlk. Barukang, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rion Fajar Kurniawan, Sdr. Riswan Ardiansyah, Sdr. Ade Dwi Sanjaya dan anggota Polsek Talisayan lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
   - Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi menemukan Sdr. Prianus Iwan yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan Tlk. Barukang, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang hendak melakukan pengantaran narkotika jenis sabu kepada pembeli;
   - Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi Prianus Iwan dan melakukan penggeledahan badan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek Esse Change Double;
   - Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan narkotika tersebut, Saksi Prianus Iwan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Prianus Iwan beserta barang bukti dan membawanya ke Kantor Polsek Talisayan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan keterangan Saksi Prianus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Iwan, diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa bernama Nopan, sehingga sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama anggota Polsek Talisayan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas selempang merek Blasted berwarna biru tua;
- Bahwa selain narkotika tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket kecil kosong, 2 (dua) klip plastik ukuran besar, 1 (satu) klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix berwarna biru;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkotika tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika sejak tahun 2021, memperoleh narkotika dari seseorang bernama Sdr. Karim (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa tidak mengenal orang suruhan Sdr. Karim yang mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu adalah sebesar kurang lebih Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) untuk 1 gram dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk poketan kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 8 (Delapan) Poket Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 5.28 (Lima Koma Dua Delapan) Gram, 11 (Sebelas) Poket Kecil Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0.91 (Nol Koma Sembilan Satu) Gram, Uang Tunai Senilai Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Poket Kecil Kosong, 2 (Dua) Buah Klip Plastik Berukuran Besar, 1 (Satu) Buah Klip Plastik Berukuran Sedang, 1 (Satu) Unit Timbangan, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blasted Berwarna Biru Tua, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Berwarna Biru adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selama proses penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Riswan Ardiansyah Bin Julkipli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Talisayan yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
   - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama anggota Polsek Talisayan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Talisayan;
   - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi mengetahui lokasi kejadian berada di Jalan Tlk. Barukang, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rion Fajar Kurniawan, Sdr. Rendy Putra Pratama, Sdr. Ade Dwi Sanjaya dan anggota Polsek Talisayan lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut;
   - Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi menemukan Saksi Prianus Iwan yang berada di pinggir jalan di Jalan Tlk. Barukang, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang hendak melakukan pengantaran narkotika jenis sabu kepada pembeli;
   - Bahwa Saksi kemudian mengamankan Saksi Prianus Iwan dan melakukan penggeledahan badan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek Esse Change Double;
   - Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan narkotika tersebut, Saksi Prianus Iwan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian membawa Sdr. Prianus Iwan beserta barang bukti ke Kantor Polsek Talisayan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan keterangan Saksi Prianus Iwan, diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa bernama Nopan, sehingga sekitar pukul 02.00 WITA Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama anggota Polsek Talisayan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas selempang merek BLASTED berwarna biru tua;
- Bahwa selain narkotika tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket kecil kosong, 2 (dua) klip plastik ukuran besar, 1 (satu) klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix berwarna biru;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkotika tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika sejak tahun 2021 dan memperoleh narkotika dari seseorang bernama Sdr. Karim (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp, serta Terdakwa tidak mengenal orang suruhan Sdr. Karim yang mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu adalah sebesar kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk 1 gram dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk poketan kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 8 (Delapan) Poket Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 5.28 (Lima Koma Dua Delapan) Gram, 11 (Sebelas) Poket Kecil Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0.91 (Nol Koma Sembilan Satu) Gram, Uang Tunai Senilai Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Poket Kecil Kosong, 2 (Dua) Buah Klip Plastik Berukuran Besar, 1 (Satu) Buah Klip Plastik Berukuran Sedang, 1 (Satu) Unit Timbangan, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk Blasted Berwarna Biru Tua, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Berwarna Biru adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selama proses penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Prianus Iwan Anak dari Mahmud Amoy dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Saksi mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika dan Saksi juga merupakan Terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah (splitzing);
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperan sebagai bandar atau pengedar narkotika jenis sabu;
   - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai kurir atau pengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjalankan kegiatan sebagai bandar atau pengedar narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2021;
   - Bahwa Saksi telah menjadi kurir atau pengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa sejak sekitar akhir tahun 2021, namun Saksi tidak mengingat secara pasti tanggal dan bulan dimulainya;
   - Bahwa Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli dalam sehari dapat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, tergantung banyaknya pembeli, dan terkadang tidak ada pengantaran sama sekali;
   - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh sebagai kurir adalah berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila penjualan dalam jumlah besar;
   - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terkait transaksi narkotika melalui handphone, dan terkadang Saksi juga datang langsung ke rumah Terdakwa;
   - Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
   - Bahwa terakhir Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004, Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ketika hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, narkotika yang dibawa Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan barang milik Terdakwa dan sebagian terkait dengan peran Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Redeb Nomor: 064/11007.00/2025 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Heri Wibawa terhadap 8 (delapan) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan sabu yang disita dari Terdakwa Nopan Hidayat anak dari (Alm) Jahal dengan jumlah berat bersih 6,19 (enam koma sembilan belas) Gram;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No.: LHU.100.K.05.16.25.0186 tanggal 08 September 2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika ini dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Karim, yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Karim sejak tahun 2021 ketika bertemu di arena sabung ayam di wilayah Kecamatan Batu Putih, dan sejak saat itu Sdr. Karim menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, yang berlangsung sampai dengan bulan Juni 2025;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Karim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 melalui aplikasi WhatsApp, di mana Sdr. Karim menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah dilakukan kesepakatan harga Terdakwa memesan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu dengan membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, dan sisa pembayaran akan dilunasi setelah narkotika tersebut terjual;
- Bahwa penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Karim;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004, Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, bersama dengan Sdr. Prianus Iwan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Prianus Iwan untuk membantu menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi Prianus Iwan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WITA pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, Saksi Prianus Iwan meminta izin kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, namun pada saat pengantaran tersebut Sdr. Prianus Iwan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Prianus Iwan, anggota kepolisian Polsek Talisayan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 08 Kampung Dumaring Sdr. Ardi Wijaya dan Sdr. Rosida;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 gram, 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,30 gram, uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

poket kecil kosong, 2 (dua) klip plastik ukuran besar, 1 (satu) klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, yang disimpan di dalam tas selempang merek BLASTED berwarna biru tua, serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix berwarna biru yang ditemukan di atas kasur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan untuk poketan kecil dijual dengan harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Prianus Iwan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk setiap kali penjualan;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua delapan) Gram; (telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
- 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram; (telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
- 1 (satu) poket kecil kosong;
- 2 (dua) klip plastic berukuran besar;
- 1 (satu) klip plastic berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) tas slempang merk BLASTED berwarna biru tua.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Prianus Iwan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Sdr. Karim (DPO) sejak sekitar tahun 2021, untuk kemudian dijual kembali kepada para pembeli guna memperoleh keuntungan;
3. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Prianus Iwan untuk membantu menjual dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, sehingga peran Saksi Prianus Iwan dalam perkara ini adalah sebagai kurir, sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang menyuruh melakukan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004 Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Prianus Iwan untuk dijual kepada pembeli;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Prianus Iwan ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika hendak mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Prianus Iwan, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.00 WITA, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh aparat setempat dan menemukan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
7. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 gram dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,30 gram, sehingga keseluruhan berat narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa melebihi 5 (lima) gram;
8. Bahwa selain narkotika jenis sabu, turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.750.000,00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) timbangan, klip plastik, gunting, tas selempang, dan 1 (satu) unit handphone, yang menunjukkan adanya aktivitas jual beli narkotika;
9. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan uang tunai yang disita merupakan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari penjualan narkotika;

10. Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Prianus Iwan berupa uang dan narkotika jenis sabu atas jasanya mengantarkan narkotika kepada pembeli;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Redeb Nomor: 064/11007.00/2025 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Heri Wibawa terhadap 8 (delapan) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan sabu yang disita dari Terdakwa Nopan Hidayat anak dari (Alm) Jahal dengan jumlah berat bersih 6,19 (enam koma sembilan belas) Gram;
14. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No.: LHU.100.K.05.16.25.0186 tanggal 08 September 2025 atas nama Nopan Hidayat anak dari (Alm.) Jahal dengan hasil Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sifat alternatif dari dakwaan ini memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang dinilai paling sesuai dan paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut lebih mengarah pada pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini ialah merujuk manusia sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dalam arti subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang bernama Nopan Hidayat anak dari Mendiang Jahal, yang setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-115/Berau/Enz.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025, dengan identitas yang sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah seorang manusia yang memiliki kelengkapan jasmani dan rohani yang sehat, memiliki daya nalar, daya tangkap, dan kemampuan memahami serta merespons segala sesuatu yang terjadi di persidangan; dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur perbuatan melawan hukum atau tanpa hak merupakan sifat dari perbuatan yang dapat dipidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur sifat melawan hukum atau tanpa hak ini berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan:

a. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
b. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
c. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
d. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
e. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
f. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan;

g. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Karim (DPO) sejak sekitar tahun 2021, untuk kemudian dijual kembali kepada para pembeli guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Prianus Iwan untuk membantu menjual dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, sehingga peran Saksi Prianus Iwan dalam perkara ini adalah sebagai kurir, sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang menyuruh melakukan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Prianus Iwan, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.00 WITA, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh aparat setempat dan menemukan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 gram dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,30 gram, sehingga keseluruhan berat narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.750.000,00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) timbangan, klip plastik, gunting, tas selempang, dan 1 (satu) unit handphone, yang menunjukkan adanya aktivitas jual beli narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, dimulai dari memperoleh narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasainya, hingga menyerahkan sebagian narkotika tersebut kepada orang lain untuk diedarkan, yang seluruhnya dilakukan tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Redeb Nomor: 064/11007.00/2025 tanggal 01 Juli 2025, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil bahwa berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,19 (enam koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan belas) gram, sehingga memenuhi kualifikasi berat narkotika yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.25.0186 tanggal 08 September 2025, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga objek perbuatan Terdakwa merupakan narkotika yang secara tegas dilarang untuk diperdagangkan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah melebihi 5 (lima) gram telah dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “prekursor Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” hanya untuk industri farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Karim sejak sekitar tahun 2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Prianus Iwan untuk kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Singa Sari RT.004 Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Prianus Iwan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Prianus Iwan berupa uang dan narkotika jenis sabu atas jasanya mengantarkan narkotika kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Prianus Iwan ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika hendak mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Prianus Iwan, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.00 WITA, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh aparat setempat dan menemukan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 8 (delapan) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 gram dan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,30 gram, sehingga keseluruhan berat narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.750.000,00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) timbangan, klip plastik, gunting, tas selempang, dan 1 (satu) unit handphone, yang menunjukkan adanya aktivitas jual beli narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti adanya kesepakatan dan pembagian peran antara Terdakwa dengan Saksi Prianus Iwan dalam rangka peredaran narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa berperan sebagai pihak yang menyediakan narkotika serta menyuruh, sedangkan Saksi Prianus Iwan berperan sebagai pihak yang mengantarkan narkotika kepada pembeli;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Prianus Iwan untuk diedarkan, disertai dengan pemberian upah berupa uang dan narkotika, menunjukkan adanya kehendak bersama dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun sebagian narkotika tersebut belum sampai kepada pembeli karena Saksi Prianus Iwan telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, keadaan tersebut terjadi bukan karena kehendak Terdakwa sendiri, melainkan karena adanya tindakan penegakan hukum, sehingga rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terdapat lebih dari satu orang yang bersepakat, saling membantu, dan melaksanakan perannya masing-masing dalam rangka peredaran narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua delapan) Gram dan 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram telah dimusnahkan pada tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyidikan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil kosong, 2 (dua) klip plastic berukuran besar, 1 (satu) klip plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) tas slempang merk Blasted berwarna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Infinix berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat untuk mencegah melakukan tindak pidana yang sama, membina dan membimbing terpidana agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Nopan Hidayat anak dari Mendiang Jahal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 8 (delapan) Poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua delapan) Gram; (telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
   - 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram; (telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
   - 1 (satu) poket kecil kosong;
   - 2 (dua) klip plastic berukuran besar;
   - 1 (satu) klip plastic berukuran sedang;
   - 1 (satu) buah timbangan;
   - 1 (satu) buah gunting;
   - 1 (satu) tas slempang merk Blasted berwarna biru tua;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
   - 1 (satu) Handphone Merk Infinix berwarna biru.

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025 oleh Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Casey Aprodita, S.H., dan Ade Oktavianisa Andriyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Casey Aprodita, S.H., dan Firzi Ramadhan, S.H., dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eddy Ferari Wiranata, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TERTANDA	TERTANDA
Casey Aprodita, S.H.,	Lila Sari, S.H., M.H.,
TERTANDA	
Firzi Ramadhan, S.H.,	

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Lismayarti Amang, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)